保險法主題整理：健康保險與傷害保險

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §125-§135之4、§130-§135
共計 7 題

壹、健康保險

一、107年第24題

甲以自己為被保險人，投保日額型健康保險，投保 4 個月後，經醫生檢查發現罹患大腸癌第四期，住院治療，共住院 10 日，惟確診前甲並無任何大腸癌跡象。嗣後，甲向保險人請求給付 10 日之住院醫療保險金，遭保險人以大腸癌第四期之形成需時超過4個月，甲投保前應已罹患大腸癌為理由，拒絕理賠。下列有關保險人之拒絕理賠有無理由之敘述，何者正確？

(A) 有理由，因投保前保險事故已發生
(B) 有理由，因甲違反據實告知義務
(C) 無理由，因甲投保時對自身大腸癌並不知悉
(D) 無理由，因僅投保時在妊娠中者，健康保險人始得拒賠，而甲罹癌非妊娠，亦非因生產住院

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險事故係指「確診罹患疾病」，甲確診在投保後，且投保時完全不知情，非保險事故已發生
(B)	✗ 錯誤	據實告知義務（§64）以要保人「知悉」為前提，甲投保時無任何大腸癌跡象，未違反告知義務
(C)	☑ 正確	甲投保時對自身罹癌完全不知悉，未違反告知義務（§64以主觀知悉為要件），保險人不得拒賠
(D)	✗ 錯誤	§127之規定（妊娠、流產、分娩）係健康保險之特別免責事由，非唯一拒賠理由。本題應以§64之告知義務分析，甲不知情即無違反

[!NOTE]
重點整理

1. 告知義務（§64）以主觀「知悉」為要件，不知情即無違反
2. 帶病投保在不知情前提下，保險人不得拒賠
3. §127（妊娠免責）為健康保險之特別規定，非一般拒賠依據

二、109年第22題

甲隱匿其曾經罹患精神疾病之事實，投保健康保險。下列敘述，何者正確？

(A) 自契約訂立兩年後，甲因癌症住院，保險人得另以甲隱匿精神疾病為由，解除保險契約
(B) 自契約訂立一年時，甲因癌症住院，保險人得於知悉後一個月後另以甲隱匿精神疾病為由，解除保險契約
(C) 自契約訂立兩年後，甲精神疾病再度復發，保險人得以甲隱匿精神疾病為由，解除保險契約
(D) 自契約訂立兩年後，甲精神疾病再度復發，保險人亦不得解除契約

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依保險法§64第3項：前項解除契約權，自保險人知有解除之原因後，經過**一個月**不行使而消滅；或**契約訂立後經過二年**，即有可以解除之原因，亦不得解除契約。契約訂立2年後→不得解除
(B)	✗ 錯誤	保險人須在知悉後**一個月內**行使解除權，非一個月後。一個月後行使已逾除斥期間
(C)	✗ 錯誤	已逾2年除斥期間，即使精神疾病復發，保險人亦不得解除
(D)	☑ 正確	契約訂立2年後，保險人之解除權已消滅（§64第3項2年除斥期間），即使隱匿事項與保險事故相關，亦不得解除

[!NOTE]
重點整理

1. §64第3項：解除權之除斥期間有兩個：
    - 知悉後**1個月**不行使→消滅
    - 契約訂立後**2年**→不得解除（不可爭條款）
2. 2年不可爭條款為絕對期間，即使隱匿事項導致保險事故，仍不得解除

三、111年第23題

有關健康保險準用人壽保險相關規定之敘述，下列何者正確？

(A) 健康保險之保險人得代位行使要保人或受益人因保險事故所生對於第三人之請求權
(B) 約定死亡保險金額時，無須經被保險人書面同意
(C) 得以訴訟方式，請求支付保險費
(D) 被保險人年齡不實，而其真實年齡已超過保險人所定保險年齡限度，其契約仍為有效

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	健康保險準用人壽保險之規定（§130），而人壽保險**無保險代位**之適用（§103：人壽保險之保險人，不得代位行使要保人或受益人因保險事故所生對於第三人之請求權）
(B)	✗ 錯誤	健康保險如約定死亡保險金額，仍應準用§105之規定，須經被保險人書面同意
(C)	☑ 正確	健康保險準用人壽保險之§115規定：保險費得以**訴訟方式**請求交付。此與人壽保險不同，人壽保險之保險費**不得以訴訟請求**（§115第2項但書僅限利害關係人代繳後），但健康保險準用§115之結果，保險費得以訴訟請求
(D)	✗ 錯誤	依§122準用：被保險人年齡不實，真實年齡已超過保險年齡限度者，契約**無效**，非仍有效

[!NOTE]
重點整理

1. 健康保險準用人壽保險規定（§130），但注意準用範圍
2. 人壽保險無保險代位（§103），健康保險準用→亦無代位
3. 健康保險之保險費得以訴訟請求

貳、傷害保險

一、110年第24題

關於傷害保險契約之保險金給付，下列何種情況，保險人得不負保險責任？

(A) 被保險人處理漁貨不慎遭刺傷而感染海洋弧菌後死亡
(B) 被保險人手術期間，因醫生過失導致被保險人死亡
(C) 被保險人於接受新冠疫苗注射後，因發生嚴重副作用致死
(D) 被保險人於契約訂約二年後故意自殺

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（保險人應負責）	處理漁貨遭刺傷感染海洋弧菌死亡，屬意外傷害之延伸（外來、突發、非疾病），保險人應負責
(B)	✗ 錯誤（保險人應負責）	手術期間因醫生過失致死，屬意外事故（外來因素導致），保險人應負責
(C)	✗ 錯誤（保險人應負責）	疫苗注射後嚴重副作用致死，可認定為意外傷害（外來、突發），保險人應負責
(D)	☑ 正確（保險人不負責）	依保險法§133：被保險人故意自殺，保險人不負給付保險金之責。傷害保險之自殺免責**無2年後仍負責之例外**（與人壽保險§109不同）

[!NOTE]
重點整理

1. 傷害保險之免責事由（§133）：故意自殺、犯罪行為所致
2. **重要區辨**：人壽保險§109→自殺2年後仍負責；傷害保險§133→自殺一律不負責
3. 傷害保險承保「意外傷害」：須具備外來性、突發性、非疾病性

二、113年第18題

甲以其即將大學畢業之子乙為被保險人向 A 壽險公司（下稱 A 公司）投保傷害保險，保險契約條款約定：「被保險人職業變更時應書面通知保險人；未通知者，保險契約自動解除」。乙畢業後參加政府所舉辦的短期電工技職訓練班，未通知保險人A公司，訓練期間與其他學員外出旅遊時，巧遇旅館失火而死亡。試問保險人A公司主張不負保險責任，有無理由？

(A) 有理由，被保險人未通知，契約自動解除
(B) 有理由，被保險人未通知，保險人仍須行使解除權，契約方解除
(C) 無理由，應通知而未通知，保險人僅得請求損害賠償，仍負給付保險金之責
(D) 無理由，損害之發生不影響保險人之負擔，保險人仍應全額賠償

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	「契約自動解除」條款依§55（保險契約之解釋對被保險人有利原則）及實務見解，對被保險人不利之自動解除條款應為無效
(B)	✗ 錯誤	即使保險人行使解除權，本題損害（旅館失火）與職業變更無因果關係
(C)	✗ 錯誤	此非事故通知義務問題（§63），不適用損害賠償之規定
(D)	☑ 正確	乙死亡原因為旅館失火（意外），與職業變更（短期電工訓練）間無因果關係。損害之發生不影響保險人之負擔，保險人仍應全額賠償

[!NOTE]
重點整理

1. 傷害保險職業變更「自動解除」條款→實務上認定無效（對被保險人不利）
2. 重點在因果關係：損害原因（旅館失火）與職業變更無關→保險人仍負責
3. §55：保險契約之解釋，有疑義時以有利於被保險人之解釋為原則

三、114年第23題

甲以自己為被保險人向 A 保險公司（下稱 A 公司）投保傷害保險，並以乙為其死亡時之受益人。下列敘述何者錯誤？

(A) A公司於甲遭受意外傷害及其所致失能或死亡時，負給付保險金之責
(B) 甲故意自殺，或因犯罪行為，所致傷害、失能或死亡，A公司不負給付保險金之責
(C) 乙故意傷害甲未遂時，甲得撤銷其受益權利
(D) 乙故意傷害甲者，A公司不負保險金給付之責

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§131：傷害保險人於被保險人遭受意外傷害及其所致失能或死亡時，負給付保險金額之責
(B)	☑ 正確	依§133：被保險人故意自殺，或因犯罪行為，所致傷害、失能或死亡，保險人不負給付保險金額之責
(C)	☑ 正確	準用§121第2項：受益人故意傷害被保險人**未遂**時，**被保險人得撤銷其受益權利**。此為被保險人之撤銷權
(D)	✗ 錯誤（此為答案）	依§121第1項準用：受益人故意致被保險人於**死**者，喪失受益權。但受益人「故意傷害」（非致死）並非保險人免責事由。保險人仍應負給付責任，僅被保險人得撤銷該受益人之受益權利

[!NOTE]
重點整理

1. 受益人故意致死→喪失受益權（§121 I）
2. 受益人故意傷害未遂→被保險人得**撤銷**其受益權利（§121 II）
3. 受益人故意傷害≠保險人免責事由，保險人仍應給付

四、114年第25題

要保人暨被保險人甲向 A 壽險公司（下稱 A 公司）投保意外傷害死亡險新臺幣 300 萬元，保單附約約定「被保險人職業有變更，依本公司職業分類，其危險性增加者，應通知本公司，本公司於接到通知後，自職業變更之日起，按差額比例增收未滿期保險費；未通知而發生保險事故者，本公司按其原收保險費與應收保險費之比率折算保險金給付。」甲於要保時，要保書上的職業欄填無，投保後因疫情及經濟問題開始從事膠筏漁業工作，未通知 A 公司，漁業工作時發生落海事故死亡。保險人 A 公司下列主張，何者正確？

(A) A公司得依保險法第64條規定，以被保險人違反最大誠信之理由，解除契約，無庸負責
(B) A 公司得依保險法第 59 條第 2 項及第 57 條規定，以怠於通知危險增加之理由，解除契約，無庸負責
(C) 職業從「無」變更為「膠筏漁業工作」，無涉危險增加，保險人A公司應全額負責
(D) 職業從「無」變更為「膠筏漁業工作」，涉危險增加，但未通知，保險人A公司應依約負比例責任

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	§64告知義務係針對**訂約時**之事項，甲投保時職業填「無」為真實，投保**後**之職業變更非§64之範疇
(B)	✗ 錯誤	雖有危險增加未通知情事，但保單附約已約定「比例給付」條款處理此情形，應依約定處理，非逕行解除
(C)	✗ 錯誤	無→膠筏漁業工作，明顯涉及危險增加（漁業本身危險性高）
(D)	☑ 正確	職業變更涉危險增加，保單附約已約定比例給付條款：「未通知而發生保險事故者，按原收保費與應收保費之比率折算保險金給付」。保險人應依約負比例責任

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 保單附約之「比例給付」條款為有效約定，優先於法定解除權
> 2. §64告知義務→訂約時；§59危險增加→訂約後
> 3. 職業變更未通知，保單有比例給付條款→依約定比例計算

參、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
健康保險（帶病投保/告知）	1		1						2
健康保險準用人壽保險					1				1
傷害保險免責事由				1				1	2
傷害保險職業變更							1	1	2
合計	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	**7**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
帶病投保（健康保險）	告知義務以主觀知悉為前提，不知情則無違反
§64除斥期間	知悉後1個月、契約訂立2年（不可爭條款）
健康保險準用人壽保險	無保險代位（§103準用）；保費得訴訟請求
傷害保險自殺免責（§133）	一律不負責（與人壽保險§109「2年後仍負責」不同）
職業變更條款	「自動解除」條款無效；比例給付條款有效
受益人故意傷害	傷害→得撤銷受益權（非保險人免責）

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
人壽保險自殺（§109）	傷害保險自殺（§133）	人壽→2年後仍負責；傷害→一律不負責
帶病投保（知情）	帶病投保（不知情）	知情→違反§64告知義務；不知情→未違反
職業變更自動解除條款	職業變更比例給付條款	自動解除→無效；比例給付→有效
受益人故意致死（§121 I）	受益人故意傷害未遂（§121 II）	致死→喪失受益權；傷害未遂→被保險人得撤銷
健康保險保險代位	傷害保險保險代位	健康保險→準用人壽無代位；傷害保險→有代位

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 7 題，涵蓋健康保險與傷害保險之核心考點。